

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	[적극행정 면책]환경저해시설(지자체 소유 파고라) 정비 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△은 △△△△△내 자연환경오염 유발, 경관 저해 등으로 △△△△보전에 지장을 초래하고 있는 △△△△내 폐가, 불용군사시설 등 방치된 환경저해시설 정비를 통한 △△△△ 자연자원보전 및 지속가능한 이용을 도모하고자 「△△△△ 환경개선사업 추진계획」을 환경디자인부-340(2012.03.27.)호로 시달하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ 환경개선사업 추진계획」에 따르면, 환경저해시설의 정비를 위하여 개인 및 유관기관 소유시설 등에 대해서는 우선 자진철거 및 개보수를 유도하고 정비계획에 미반영된 시설일지라도 △△△△환경을 저해하는 시설은 소유자와 지속적인 협의 및 추가 정비를 시행하도록 하였다.

또한, 사업시행시에는 유관기관, 지역주민, NGO단체 등의 참여를 통한 합동

정비를 유도하여 사업을 추진하도록 하고 있으며, 정비 예산은 원인자부담 원칙에 따라 비예산 원칙이나 부득이한 경우 최소 필요정비는 공단에서 부담하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 2024년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 계약현황

(단위: 천원)

계약상대	계약방법	계약금액	계약일자	준공일자
△△△△△(주)	경쟁입찰	***,***	2024.05.07.	2024.09.14.

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

△△△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사”를 [표 1]과 같이 공개 경쟁입찰을 통해 계약 체결 및 준공처리 하였다.

그러나, “2024년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사” 내역서를 검토한 결과
가라산 탐방로 정비 구간에는 △△△ 소유의 파고라 철거 비용(*,***천원)이 포함
되어 있는 것으로 확인되었다.

[사진 1] 가라산 탐방로 △△△ 소유 파고라 현황



「△△△△ 환경개선사업 추진계획」에 따르면 △△△△내 환경저해시설 정비사업은 유관기관, 지역주민, NGO단체 등의 참여를 통한 합동 정비를 유도하여 사업을 추진하도록 하고 있으며, 정비 예산은 원인자부담 원칙에 따라 비예산 원칙이나 부득이한 경우 최소 필요정비는 공단에서 부담하도록 규정하고 있음에도, △△△△△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사”에 △△△△ 내 환경저해시설 철거비용(*,**천원)까지 포함하여 사업 시행 및 준공처리 하는 등 「△△△△ 환경개선사업 추진계획」 준수를 소홀히 한 사실이 있다.

다만, △△△△△△△△△△△△△△ △△△ △급 △△△은 △△△△내 장기
간 방치된 환경저해시설(△△△ 소유 파고라) 철거를 통해 쾌적한 △△환경 조
성, 탐방객 안전사고 예방 등을 위해 부득이 철거비용 *,***천원을 “2024년 △
△△△△△ 훼손탐로 정비공사”에 포함하여 사업 시행하였다고 소명하였다.

또한, 환경저해시설 소유주인 △△△장(△△과장)에게는 2023년 4월 23일 △△△△△△△△△-2567(2023.04.23.)호로 관련 시설로 인한 탐방객 안전사고 우려 등의 내용을 담아 자진철거 유도를 위한 협의 공문을 발송한 것으로 확인되었다.

아울러, △△△△내 환경저해시설 철거비용(*,***천원)이 포함된 “2024년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사”의 경우 공개경쟁 입찰을 통해 계약 및 준공처리한 공사건으로 수의계약을 통한 특정업체 특혜 제공 등의 사실은 없는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 2024년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 적극행정 면책 신청을한 업무담당자 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분이 요구되나, 적극행정 면책 사유에 해당되어 “신분상 불문” 처리[감사실-3354호(2024.10.23.)]